八步区爱莲湖•幸福里二期项目“3•23”土方坍塌一般事故调查报告

2023-05-31 17:50　来源：八步区应急管理局

2023年3月23日，位于贺州市爱莲湖·幸福里二期项目工地发生一起土方坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失约370万元。

事故发生后，八步区领导高度重视，副区长龙绍聪、王齐建及相关单位主要领导立即到事故现场开展处置工作。3月27日，根据《中华人民共生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，八步区成立了爱莲湖·幸福里二期项目“3·23”土方坍塌组，事故调查组由区委常委、副区长马攀任组长，区应急局、区人社局、区总工会、市公安局八步分局、区住建局、城东街道办事处为成员单位，事故调查工作。此外，自治区住建厅下发《自治区住房城乡建设厅关于对爱莲湖•幸福里项目“3•23”坍塌事故调查处理工作进行挂牌督办的通知事故项目违法违规行为调查及行政处罚落实情况进行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、笔录问询、调查取证，查明过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教了加强和改进工作的意见建议。

调查认定，八步区爱莲湖·幸福里二期项目“3·23”土方坍塌事故是一起由于施工现场管理不到位，基坑开挖未放坡、基坑壁土质不良且未成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过查看监控录像、事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年3月23日14时30分许，李X近、黄X英和李X保（劳务班组长田X青前一天晚上安排的人员）正在10号楼附楼基坑边坡底部进行抽水作业分许，施工员管X俞来到现场后，让田X青安排工人先到基坑前方约30米处桩头（未完成垫面的位置）抽水。接到安排后，14时58分许，黄X英、李清理桩头，此时李X近在集水坑中作业。14时59分许，黄X英返回集水坑上方、李X近仍在集水坑中作业。14时59分15秒，集水坑上方边坡土方坍塌作业的李X近和黄X英掩埋。田X青和李X保、管X俞等人听到声音后也马上跑过去、查看情况并试图开展救援。田X青叫人拨打了110、120电话坑，用手把李X近的头扶住，并清理李X近身上的泥土，与此同时，管X俞和李X保也在上面清理覆盖在黄X英身上的泥土，约5分钟后，两人均被抬15时10分许，120到达了现场，李X近和黄X英经医生现场抢救无效后死亡。

（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生地：八步区太白西路爱莲湖·幸福里二期项目工地；具体位置：10号楼附楼东面基坑边坡（与17#东边边坡连成一体）。

2.涉事位置勘验情况

该边坡高度在2.8m-3.1m之间，坍塌区域高度约2.9m，边坡顶部硬化8cm厚混凝土，坍塌区域宽约2m，最深处土层厚度约0.5m，平均厚度约0.2方量约1.5m³，塌方堆积土质为原状红黏土，基坑壁局部为建筑垃圾回填土。

3.作业内容

作业内容：由于天气原因，该项目10号楼附楼东面基坑储存大量雨水，当天三名工人的作业内容为对基坑、桩头进行清理、抽水。

（三）当天天气情况。

据气象观测记录，2023年3月23日8:00至12:00八步城东气象观测站降水量为18.3mm,达到大雨量级。

（四）人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成2人死亡。

李X近（死者），男，1978年10月8日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区大宁镇。

黄X英（死者），女，1977年12月11日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区莲塘镇。

事故直接经济损失约370万元。2023年3月23日，旺通公司与黄X英（死者）家属达成《工伤赔偿协议书》，旺通公司一次性支付死亡赔偿金、赔偿费用共计人民币190万元（包括黄X英的工伤社会保险死亡赔偿金、丧葬费）。2023年3月24日，旺通公司与李X近（死者）家属达成《工伤书》，旺通公司一次性支付死亡赔偿金、丧葬费等赔偿费用共计人民币180万元（包括但不限于李X近的工伤社会保险死亡赔偿金、丧葬费）。

二、事故发生原因

（一）直接原因

1.基坑开挖未放坡。涉事基坑深度约2.8m-3.1m，属于危险性较大的分部分项工程范围。未能按照规定对未超3m的边坡采取放坡处理，3m-5m取土钉挂网喷浆支护施工。实际该基坑于3月16日机械一次开挖成形，垂直开挖未放坡。

2.基坑壁土质不良且未支护。事故基坑土质为原状红黏土，基坑壁局部为建筑垃圾回填土，由于当天上午的大雨导致垃圾回填土中水分剧增土下降，加之边坡未支护，土层在重力作用下发生局部坍塌。

（二）间接原因

1.广西旺通建工有限公司（以下简称“旺通公司”）：安全生产主体责任落实不到位，未按较大基坑工程施工安全技术规范组织施工，是事故发原因。**一是**未能按照《土方开挖专项施工方案》进行施工，开挖的基坑未进行放坡且未采取支护措施；**二是**风险辨识不到位，安全隐患整改不及时垃圾回填土性状了解不足，机械开挖后未对土质结构进行分析研判。未及时落实3月16日监理单位下达的《监理工程师通知单》（编号：20230316对“10#附楼东边、17#楼东面边坡未做有效防护，未合理放坡”整改指令。三**是**未能在有较大的危险因素的场所设置安全警示标志。涉事位置在患、并且在规定时限未能整改的情况下仍未设置安全警示标志，导致劳务班组长、施工员盲目安排人员冒险作业，工人也未能发现危险做出防范措

2.广西桂新监理咨询有限责任公司（以下简称“桂新公司”）：对施工单位落实专项施工方案情况把关不严和隐患整治督促不力。**一是**对施工专项施工方案情况把关不严。未能结合施工现场实际情况，监督施工单位按照编制的《土方开挖专项施工方案》进行专项施工。**二是**施工现场隐患不力。虽在2023年3月16日发现并下达“10#附楼东边、17#楼东面边坡未做有效防护，未合理放坡”整改指令，也要求在19号前整改完成，但至事未能有效督促施工单位进行隐患整改，也未向行业主管部门报告。

3.广西普利房地产开发有限公司，（以下简称“普利公司”）：一是对施工单位落实专项施工方案情况把关不严。未能结合施工现场实际情况工单位按照编制的《土方开挖专项施工方案》进行专项施工。**二是**施工现场组织、协调、管理不到位。对项目部未进行有效施工组织、协调，未能基坑分包单位采取管护措施，未能严格督促和制止劳务工人在不安全的环境中施工作业。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月23日16时许，区住建局接到旺通公司电话报告，该局主要领导和相关业务人员第一时间赶赴现场处置，并立即电话报告区应急局。区应急告后，立即组织市公安局八步分局、城东街道相关负责人前往事故现场进行核查，向事故现场相关人员核实事故相关情况，并作出前期处置。

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促旺通公司全力做好死者家属安抚工作，该公司也积极与死者家属沟通协商善后事宜，并与死者家属签订了赔偿协议，事作得到了妥善处理,没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况

1.建设单位：普利公司,统一社会信用代码：91451100MA5MU6M57B，类型：有限责任公司，住所：贺州市八步区太兴街121号，法定代表人注册资本：6100万元，成立日期：2017年10月18日，营业期限：2017年10月18日至2047年10月17日，经营范围：房地产开发经营；商品房销售；建售；房地产咨询、经纪服务；对建筑业、房地产业、高新技术产业、市政工程、交通能源、基础设施、园林业、矿产业、物业管理的投资；农业、科技的技术引进、技术开发、技术转让、技术咨询；建筑装饰材料、机械设备、农副产品、工艺品、日用百货、五金交电的销售；工程咨询、企业咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：旺通公司，统一社会信用代码：91450500557235894Y，类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资），住所：昭平县亭西路116号，法定代表人：庞雪宁，注册资本：贰亿圆整（人民币），成立日期：2010年06月23日，营业期限：长期，经营范围：许可项目：建工；建设智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；施工专业作业；文物施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或为准）。一般项目：防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；工程技术服务（规划察、设计、监理除外）；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；人防工程筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；水土流失防治服务；建筑工程用机械销售；水资源管理；通信传输设备专业修理；通信专业修理；污水处理及其再生利用；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

2022年2月1日，旺通公司也根据广西旺达实业集团有限公司下发《关于满X的任命通知》（集团发〔2022〕2号）精神，下发《关于满X的任（旺通建工〔2022〕3号），满X出任为公司总经理，全权负责公司统筹管理工作。

《安全生产许可证》编号：（桂）JZ安许证字〔2011〕000130，许可范围：建筑施工，有效期：2022年12月29日至2025年12月29日。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D145148287，有效期：至2025年12月04日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D3450139067，有效期：至2023年12月31日，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包三级，钢结构工包三级。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D245013909，有效期：至2023年12月31日，资质类别及等级：环保工程专业承包二级，城市及道路照明工包二级，电子与智能化工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包二级，消防设施工程专业承包一级，防水防腐保温工程专业承包一级，建筑装程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级，古建筑工程专业承包二级，地基基础工程专业承包二级，起重设备安装工程专业承包二级，地基基业承包一级，古建筑工程专业承包一级，起重设备安装工程专业承包一级。

3.监理单位：桂新公司，统一社会信用代码：914506007451263888；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：彭胜；住所：防城港行政中心区西湾大道99号欧景蓝湾3号楼23-01号房；注册资本：叁仟万圆整，成立日期：2003年01月10日，经营范围：许可项目：建设工程监理；防工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：招投务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该企业具备市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号E145001390-4/1，有效期：至2024年06月03日。

（二）项目合同关系

2018年12月，普利公司与旺通公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：爱莲湖·幸福里9#-13#、15#-16#商业及地下室；工程地点：太白西湘大道交汇处西南侧；工期总日历天数：910天。

2021年11月，普利公司与桂新公司签订《建设工程监理合同》，工程名称:爱莲湖·幸福里二期建设工程监理，工程地点:贺州市八步区太兴街工程规模:建筑总面积91329.68㎡（实际面积以施工许可证上的面积为准）。监理期限：730日历天。

（三）项目资质许可情况

2020年11月16日，贺州市爱莲湖·幸福里9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、商业及地下室工程由贺州市八步区住房和城乡建设局核发《建工许可证》（编号：452426201904250101），其内容如下：

建设单位：广西普利房地产开发有限公司，工程名称：贺州市爱莲湖·幸福里9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、商业及地下室，建设地址路与桂粤湘大道交汇处西南侧，建设规模：93340.71㎡，合同价格：28598.41万元，勘查单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司位：广西华信工程设计股份有限公司，施工单位：广西旺通建工有限公司，监理单位：广西桂新监理咨询有限公司，勘察单位项目负责人：周国平位项目负责人：黄子波，施工单位项目负责人：姚伦提，总监理工程师：廖玉华，合同工期：1050日历天，项目情况：框架结构，总建筑面积：㎡，安全员：左植全、覃月光、曾科坚。

（四）项目监管情况

贺州市八步区住房和城乡建设局，负有行业监管职责，2022年至事故发生时，该局根据监管计划，主要采取明查暗访、“四不两直”等形式对该检查，组织业务人员到该项目开展安全生产检查5次，下发整改通知书4份。

在事故发生后，区住建局在全区范围内开展了建筑工程安全生产督导检查工作，共检查项目45个，发现质量安全隐患71处，下发限期整改通知停工整改通知书7份，线索移交2起。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议

1.田X青（旺通公司，劳务班组长）：作为现场施工管理人员，不具备安全管理相关资质，在大雨量级别天气后仍开展安排户外作业未报备主，且未能发现作业场所存在的危险因素和安全隐患，对事故发生负有直接管理责任。建议按旺通公司管理规定作出处理，处理结果报送八步区局。

2.管X俞（旺通公司，施工员）：作为项目施工员，到现场查看施工后，未对作业人员进行该部分的针对性交底，未能阻止冒险作业的行为，生负有直接管理责任。建议按旺通公司管理规定作出处理，处理结果报送八步区应急管理局。

3.官X静（旺通公司，安全员）：作为该项目的安全员，负责该项目的安全生产管理工作。未能组织开展该项目工人的三级安全教育和培训；开展对项目工地危险区域的危险源辨识和评估；未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。以上行为违反了《中华人民共和产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（五）项之规定，对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之议由八步区应急管理局给予行政处罚。

4.张X赞（旺通公司，安全员）：作为该项目的安全员，负责该项目的安全生产管理工作。未能组织开展该项目工人的三级安全教育和培训；开展对项目工地危险区域的危险源辨识和评估；未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。以上行为违反了《中华人民共和产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（五）项之规定，对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之议由八步区应急管理局给予行政处罚。

5.姚X提（旺通公司，项目经理）：施工现场安全生产第一责任人，施工现场管理不到位。未能充分履行安全生产管理职责，未能建立并落实分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其对土方开挖专项施工把关不组织工人按照基坑工程施工安全技术规范施工；在施工现场组织、协调、管理不到位，风险辨识不到位，隐患排查落实不力，未按要求暂停危险性分项工程施工作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》二十一条第（五）项、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定发生负有直接领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

6.满X（旺通公司，总经理）：作为总经理，全权负责公司的统筹管理工作。对本公司的安全生产督促检查不力，未能督促、检查本项目的安作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、《建设工程安全生产管理条例》第二十一的规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

7.廖X华（桂新公司，项目总监）：施工现场监管不到位，对施工方未按照专项施工方案违规施工的行为失察；对3月16日下达10号楼附楼东面放坡不足且未支护的安全隐患的监理通知流于形式，未有效督促施工单位进行隐患整改。根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款之规

华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由八管理局给予行政处罚。

8.周X新（普利公司，项目负责人）：对项目安全生产工作督促检查不力，未能发现施工单位未按照专项施工方案施工。其行为违反了《中华国安全生产法》第四十六条第一款之规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由八步区应急管行政处罚。

（二）对责任单位处理建议

1.旺通公司：安全生产主体责任落实不到位。**一是**未能按照《土方开挖专项施工方案》进行施工，开挖的基坑未进行放坡且未采取支护措施；辨识不到位，安全隐患整改不及时。对建筑垃圾回填土性状了解不足，机械开挖后未对土质结构进行分析研判。未及时落实3月16日监理单位下达工程师通知单》（编号：20230316）要求，对“10#附楼东边、17#楼东面边坡未做有效防护，未合理放坡”整改指令。三**是**未能在有较大的危险因设置安全警示标志。涉事位置在已发现隐患、并且在规定时限未能整改的情况下仍未设置安全警示标志，导致劳务班组长、施工员盲目安排人员冒工人也未能发现危险做出防范措施。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条和第三十四条之规定、《建设工程安全条例》第六十二条第（三）项、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第三十五条之规定，对事故发生具有管理责任。依据《中华人安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

2.桂新公司：对施工单位落实专项施工方案情况把关不严和隐患整治督促不力。**一是**对施工单位落实专项施工方案情况把关不严。未能结合施际情况，监督施工单位按照编制的《土方开挖专项施工方案》进行专项施工。**二是**施工现场隐患整治督促不力。虽在2023年3月16日发现并下达“1边、17#楼东面边坡未做有效防护，未合理放坡”整改指令，也要求在19号前整改完成，但至事故发生时未能有效督促施工单位进行隐患整改，也主管部门报告。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（三）项之规定，建议由八步区住房和城乡建设局另案调查处理。

3.普利公司：**一是**对施工单位落实专项施工方案情况把关不严。未能结合施工现场实际情况，督促施工单位按照编制的《土方开挖专项施工方专项施工。**二是**施工现场组织、协调、管理不到位。对项目部未进行有效施工组织、协调，未能及时督促基坑分包单位采取管护措施，未能严格督劳务工人在不安全的环境中施工作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故发生负有管理责任。依据民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

（三）其他建议。

八步区住建局：作为住建行业主管部门，落实“管行业必须管安全”要求不到位，住建行业安全监管压力传递不到位，对项目安全监督工作督到位。该局落实《贺州市八步区安全生产委员会办公室关于做好节后企业复工复产安全生产工作的通知》（贺八安委办发〔2023〕3号）文件精神对爱莲湖幸福里二期项目安全隐患整改监管不力。建议责成八步区住建局向八步区人民政府做出书面深刻检查，建议区住建局党组对本局安全监管监督执纪“第一种形态”进行诫勉谈话、通报并取消年度评先评优资格。及时对相关单位进行另案调查，并将处理的结果报八步区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）旺通公司要深刻吸取“3·23”土方坍塌事故教训。**一是**要压实企业安全生产主体责任，牢固树立安全生产红线意识。狠抓主体责任落实安全责任上精准发力，把防范遏制事故发生作为首要任务来抓，层层落实安全生产责任制，夯实每一个领域、每一个环节、每一个岗位的安全责要增强现场管理人员责任意识和业务技能，根据现场实际情况编制施工方案，施工过程中要及时加强与设计单位、监理单位沟通，纠正施工方案执的问题。**三是**要加强隐患排查治理，完善设备安全操作规程和管理制度。坚持问题导向，加大对作业现场组织领导和监督检查的力度，及时发现和隐患，杜绝违法、违规操作行为；完善施工项目涉及的各类作业安全管理制度和操作规程，尤其严格特殊作业的管理，确保万无一失。

（二）桂新公司要严格履行监理职责，严格审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，确保其符合工程建设强制性标准。要加大现度，及时纠正违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为，督促整改施工过程中的安全隐患，避免整改通知单流于形式，对施工单位安全隐患整改不整改的，要及时报告建设单位或行业主管部门。

（三）普利公司要充分发挥建设业主的主导作用，督促各参建单位认真履行安全生产主体责任，督促监理、施工单位开展施工现场安全检查，安全隐患。加强施工作业现场风险研判，落实风险管控措施，编制的安全技术措施、专项施工方案要有针对性，在施工过程中严格落实安全技术措工现场管理。

（四）城东街道办事处要切实压实属地责任，层层落实安全生产责任，强化事故防控体系建设，坚决遏制重特大、较大事故发生。**一是**要定时分析会、安全生产工作布置会，切实压实属地监管责任，把安全责任落实到领导、部门和个人，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任在辖区开展各行业领域安全生产反“三违”教育活动，监督企业制定切实可行的整改措施并严格落实；**三是**要全面开展本辖区企业安全生产工作督动态掌握辖区内企业生产经营情况，以组织指导、统筹协调和监督检查等方式，助推企业排查治理安全隐患，全力推动我区安全生产形势稳定好转。

（五）区住建局要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命这条不可逾越的红线，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的职责。**一是**要组织住建行业领域负责人开展一次安全生产警示教育和普法格落实安全生产考核、警示约谈、诫勉谈话、通报等制度，推动安全生产工作责任落实。二**是**要坚持以“四不两直”方式深入各施工工地开展专查，层层压实安全生产管理责任，严格履行安全生产监管职责；**三是**要通过电视、广播、报纸以及微信、微博等新媒体平台，对安全生产防范工作宣传；**四要**强化“强监管、严执法”意识，严格督促企业隐患整改落实到位的同时，对存在违法违规行为的，要依法从严查处。

爱莲湖·幸福里二期项目“3·23”

土方坍塌事故调查组

2023年5月15日

（八步区人民政府于2023年5月31日对该事故报告正式进行批复）